

(해양수산부) 동물약품감시요령

제1조(목적) 이 요령은 「약사법」 제78조 및 「동물용 의약품등 취급규칙」(이하 "취급규칙"이라 한다) 제50조에 따른 수산용 동물용의약품·수산용 동물용의약외품(이하 "수산용 동물용의약품등"이라 한다)의 제조·수입·수리 및 판매(임대)등에 대한 감시에 관한 세부사항을 정함으로서 수산용 동물용의약품등의 품질향상과 유통질서 확립으로 양식산업 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(동물약사감시기관 및 검정기관) ① 동물약사감시기관(이하 "감시기관"이라 한다)은 해양수산부, 국립수산물품질관리원, 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다), 시(구가 설치되지 아니한 시를 말한다. 이하 같다)·군·구로 한다.

② 검정기관은 국립수산물품질관리원 및 해양수산부장관이 지정하는 시험기관으로 한다.

제3조(동물약사감시원 및 직무구분) ① 제2조제1항에 따른 감시기관의 장은 「약사법」 제78조 및 취급규칙 제50조에 따라 소속공무원중 수의사·약사 또는 동물약사에 관한 지식과 경력이 있는 자를 동물약사감시원으로 임명하여 동물약사감시업무(이하 "감시업무"라 한다)를 담당토록 하여야 한다.

② 해양수산부 및 국립수산물품질관리원 소속 동물약사감시원은 수산용 동물용의약품등의 제조업소, 수입업소에 대한 감시업무를 행한다.

③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 소속 동물약사감시원은 수산용 동물용의약품 도매업소(이하 "도매업소"라 한다)에 대한 감시업무를 행한다.

④ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 소속 동물약사감시원은 동물약국, 수산용 동물용의약품을 판매하는 동물병원(이하 "동물병원"이라 한다)에 대한 감시업무를 행한다.

제4조(감시구분) ① 감시는 정기감시와 수시감시로 구분한다.

② 정기감시는 제3조의 직무구분에 의거 관할 수산용 동물용의약품등 제조업소·수입업소·도매업소·동물약국·동물병원에 대하여 매년 제5조에 따른 동물약사감시계획에 따라 실시하여야 한다.

③ 수시감시는 수산용 동물용의약품등의 품질저하 또는 유통질서 문란등에 따라 해양수산부장관이 지시하거나 감시기관에서 필요하다고 인정되는 경우에 실시한다.

제5조(감시계획의 수립·시행) 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 국립수산물품질관리원장은 제3조의 직무구분에 의하여 매년 감시대상 업소에 대한 동물약사감시계획을 수립·시행하여야 한다.

제6조(감시방법) ① 동물약사감시원은 감시를 실시하기 전에 감시대상 업소에 대한 허가사항·경영실태·제조시설·생산판매상황 및 문제점 등에 대한 정보를 사전 조사·파악하여야 한다.

② 감시기관은 특별한 사유가 없는 한 2인이상을 1조로 구성하여 감시를 실시하되, 관계인에게 동물약사감시원의 신분을 표시하는 증표

를 제시하여야 하며, 당해업소 관계인의 **참관하**에 실시하여야 한다.

③ 감시는 제6조의 규정에 의한 감시범위내로 한정하여 공장이 가동되는 시간 또는 영업시간 중에 실시함을 원칙으로 하되, 관계인에게 불필요한 피해를 주어서는 **안된다**.

제7조(감시사항) 동물약사감시원이 감시업무를 수행할 때에는 업소별로 다음 사항을 확인하여야 한다.

1. 수산용 동물용의약품등 제조업소

- 가. 작업소·보관소 및 시험실 등 제조업소 시설기준에의 적합여부
- 나. 제조업자 및 제조관리자의 약사법령에 의한 준수사항 이행여부
- 다. 원료 수산용 동물용의약품의 수불 및 관리실태
- 라. 수산용 동물용의약품등의 생산 및 관리실태
- 마. 국가검정 수산용 동물용의약품의 검정 및 관리실태
- 바. 수산용 동물용의약품등의 용기등의 표시사항 적정여부
- 사. 생산 및 판매상황보고의 적정여부
- 아. 무허가·유효기간경과제품등의 사용·생산·판매여부
- 자. 기타 관계규정 및 행정지시사항 준수여부

2. 수산용 동물용의약품등 수입업소

- 가. 영업소·창고 등 수입업소 시설기준에의 적합여부
- 나. 수입자 및 수입관리자의 약사법령에 의한 준수사항 이행여부
- 다. 수산용 동물용의약품 수입관리 실태
- 라. 수산용 동물용의약품등의 용기등의 표시사항 적정여부

마. 수입 및 판매상황보고의 적정여부

바. 무허가·유효기간경과제품등의 수입·판매여부

사. 기타 관계규정 및 행정지시사항 준수여부

3. 도매업소·동물약국·동물병원

가. 판매업 시설의 적합여부

나. 약사, 수의사 또는 관리약사의 수산용 동물용의약품등 관리실태

다. 무허가·유효기간경과제품등의 판매여부

라. 기타 관계규정 및 행정지시사항 준수여부

제8조(검정계획의 수립) ① 국립수산물품질관리원장은 매년 수산용 동물용의약품등 검정계획을 수립하여 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항의 검정계획을 검토·확정하여 이에 따른 수산용 동물용의약품등 수거계획을 수립하여 [감시기관](#)에 통보하여야 한다.

제9조(수산용 동물용의약품등의 수거) ① [시·도지사 및 시장·군수·구청장](#)은 제8조제2항에 따른 수산용 동물용의약품등 수거계획에 따라 판매업소에서 판매목적으로 저장하거나 진열중인 수산용 동물용의약품등을 수거하여 검정기관에 검정을 의뢰하여야 한다. 다만, 유통경로가 판매업소를 경유하지 [않은](#) 수산용 동물용의약품등의 경우 또는 방역상 필요한 경우에는 해양수산부장관이 지정하는 기타의 장소에서도 수거할 수 있다.

② 해양수산부장관 또는 국립수산물품질관리원장은 필요하다고 인정되는 경우에는 직접 수산용 동물용의약품등을 수거하여 검정을 의뢰할 수 있다.

③ 수산용 동물용의약품등을 수거하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 품목을 우선적으로 수거하되, 재검정 소요량을 **고려하여** 검정에 필요한 최소량을 수거하여야 한다.

1. 해양수산부장관이 지정하는 품목
2. 품질이 의심되는 품목
3. 생산원가이하로 판매되거나 또는 유통질서에 문란을 주는 품목
4. 동일제제로서 판매가격의 차이가 큰 품목
5. 시장점유율이 높은 품목
6. 과거 동물약사감시대상이 되었던 품목
7. 기타 수거가 필요하다고 인정되는 품목

④ 감시기관에서 수산용 동물용의약품등을 수거하는 경우에는 수산용 동물용의약품등의 기재사항 및 과대광고 사항에 대한 점검을 실시하여야 하며, 점검결과 「약사법」 및 취급규칙에 위반한 품목을 발견한 경우에는 입증자료를 첨부하여 국립수산물품질관리원장에게 제출하여야 한다.

제10조(수거예산) 수산용 동물용의약품등의 수거는 예산의 범위내에서 유상수거 하여야 한다.

제11조(수거증의 교부 및 관리) 감시기관은 수산용 동물용의약품등을

수거하는 경우에는 취급규칙 별지 제29호서식에 의하여 다음 사항을 기재한 수거증을 2부 작성하여 1부는 피수거자에게 교부하고 1부는 감시기관에 보관하여 별지 제1호 서식의 수거검사관리대장에 그 내용을 기록하여 이를 2년간 보관하여야 한다.

1. 수거자의 소속 · 성명 및 날인 또는 서명
2. 수거 연월일
3. 수거처의 업소명 · 소재지 및 대표자 성명
4. 수거제품 제조업소명 · 제품명 · 규격 · 수량 · 제조번호 및 제조일자

제12조(수거제품의 취급 및 보관) 감시기관은 수거한 수산용 동물용의약품등의 보관 · 취급 및 운송과정에서 변질되거나 또는 파손되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제13조(검정의뢰) ① 감시기관은 수산용 동물용의약품등을 수거하는 즉시 별지 제2호서식의 수산용 동물용의약품등검정의뢰서를 작성하여 검정기관에 문서 또는 전산시스템을 이용하여 주성분에 대한 검정을 의뢰하되, 특별한 사유가 있는 경우에는 실용량 및 기타 성분의 검정을 의뢰할 수 있다.

② 감시기관은 검정의뢰 수산용 동물용의약품을 봉합 · 봉인한 후 검정기관에 송부하여야 한다.

제14조(검정실시) 검정기관은 검정의뢰된 수산용 동물용의약품등에 대하여는 수산용 동물용의약품 공정서 · 국가검정 수산용 동물용의약품 검정기준 · 대한약전 및 외국의 시험방법등 공인된 방법에 의해 검정

하여야 하며, 검정 실시결과 불합격 판정을 받은 수산용 동물용의약품 등에 대하여는 불합격 판정을 한 날로부터 6개월간 보관한 후 수산생물질병 관리법령 또는 폐기물관리법령에서 정한 기준 또는 방법에 따라 폐기한다.

제15조(검정성적 통보) 검정기관은 검정의뢰된 수산용 동물용의약품등에 대한 검정이 종료된 때에는 즉시 별지 제3호서식의 수산용 동물용의약품등 검정성적서를 작성하여 검정을 의뢰한 기관 및 처분권한이 있는 감시기관에 문서 또는 전산시스템을 이용하여 통보하여야 한다.

제16조(감시결과 조치) ① 감시기관은 감시결과 약사법령 위반사항을 적발하였을 경우에는 「약사법」 제77조에 따라 청문을 실시하여야 한다. 다만, 감시기관에 처분권한이 없는 경우에는 처분권한이 있는 감시기관에 물적증거등 입증자료를 첨부하여 처분을 의뢰하여야 한다.

② 제1항 단서규정에도 불구하고 수거점검에 따른 약사법령 위반사항은 제15조에 따라 처분권한이 있는 감시기관에 검정결과가 통보된 경우에는 처분의뢰를 생략할 수 있다.

③ 감시기관에서는 약사법령 위반사항이 적발된 업소에 대하여 행정처분한 경우에는 처분기간 중 이행여부를 점검할 수 있다.

제17조(교육) ① 동물약사감시원의 업무수행 능력과 전문성 제고를 위하여 국립수산물품질관리원장은 시·도 소속 동물약사감시원에 대하여 연 1회 이상 교육을 실시할 수 있으며, 시·도지사는 관할 시장·군수·구청장 소속 동물약사감시원에 대하여 연 1회 이상 교육할 수

있다.

② 국립수산물품질관리원장 및 시·도지사는 제1항에 따라 동물약사 감시원에 대해 교육할 경우 그 결과를 해양수산부장관에게 통보하여야 한다.

제18조(재검토 기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.